

MEMENTO DADM

CONSELHO DE DISCIPLINA

Processo de caráter demissório:

Previsão legal: Decreto nº 3639/75

→ é **destinado a julgar a INCAPACIDADE do Aspirante-a-Oficial e das demais praças da PMPE com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa**, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem (art. 1º do decreto).

→ **pode ser aplicado aos Reformados e Reserva Remunerada**, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade.

ATENÇÃO

Após o Provimento Correcional nº 18 de 2021 da Corregedoria-Geral da SDS, as praças SEM ESTABILIDADE também passaram a ser submetidos ao Conselho de Disciplina.

Assim, em síntese, podem ser submetidos à CD:

1. ASPIRANTE À OF. PM;
2. Praças com Estabilidade;
3. Praças sem Estabilidade.

→ estejam eles na Reserva ou na Reforma.

Art. 2º **É submetida a Conselho de Disciplina**, "ex-officio", **a praça** referida no Art. 1º e seu Parágrafo Único:

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:

- a) **procedido incorretamente** no desempenho do cargo;
- b) **tido conduta irregular**; ou
- c) **praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decore da classe**;

II – afastada do cargo, na forma do Estatuto dos Policiais Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais militares a ela inerentes, **salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo**;

III – Condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, **em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até dois anos, tão logo transite em julgado a sentença**;

IV – Pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais à Segurança Nacional.

ATENÇÃO

→ **Considera-se pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, a praça que, ostensivamente ou clandestinamente:**

- a) **estiver inscrita como seu membro**;
- b) **prestar serviços ou angariar valores em seu benefício**;
- c) **realizar propaganda** de suas doutrinas;
- d) **colaborar**, por qualquer forma, mas sempre **de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades**.

A Praça da ativa, ao ser submetida à CD, é afastada do exercício das funções.

QUESTÕES IMPORTANTES

1. Atualmente, quem processa os Conselhos de Disciplina?

→ As **Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar (CPDPM)**;

→ São **08 Comissões, compostas por 03 Oficiais Intermediários e subalternos**, com funções gratificadas FGG-1, sobre os quais recairão as nomeações para os CD referentes às praças.

2. As Comissões Permanentes de Disciplina Policial Militar têm subordinação hierárquica ao Comandante-Geral?

→ **NÃO, são subordinadas ao Corregedor-Geral**, pois os cargos e funções em questão são vinculados à Corregedoria-Geral da SDS.

3. Quem pode instaurar o Conselho de Disciplina?

- o SDS;
- o Corregedor-Geral;
- o Comandante-Geral.

4. A quem compete, nos dias atuais, a julgar os Conselhos de Disciplina?

→ **Ao Secretário de Defesa Social, após homologação do Corregedor-Geral**, podendo ser ouvidos, para oferecimento de parecer ou proposição de outras providências que julgarem cabíveis, os membros do MP com atuação junto à Corregedoria-Geral.

MEMENTO DADM

5. Por fim, o que é a sessão secreta mencionada no art.12 do decreto?

→ é a **reunião entre os membros para deliberação sobre o entendimento final do CD**, seu desfecho, ou seja, ato em que, supostamente, discute-se o mérito e os membros externam seus pontos de vista acerca do voto.
→ **não é praticada atualmente.**

O Conselho de Disciplina funciona sempre com a totalidade de seus membros.

→ **seu membro mais antigo (presidente) é, no mínimo, um Oficial Intermediário;**

Art. 7º Reunido o Conselho de Disciplina, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação da Comissão; em seguida, **ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado**, fazendo-se juntada de todos os documentos.

Quando o acusado é praça da reserva ou reformado e **não é localizado ou deixa de atender à intimação** por escrito para comparecer perante o Conselho:

→ **a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado;**
→ **o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.**

Os membros do CD podem reperguntar ao acusado e as testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos.

→ **É assegurada ampla defesa ao acusado, o qual tem, após a citação, 05 dias para oferecer DEFESA PRÉVIA por escrito**, devendo o CD fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.

→ Abertura dos dias úteis para defesa prévia → a IN002/2017 **não fixa o número de testemunhas, na prática se aplica o CPP e CPPM, com nº de 08 testemunhas;**

→ o acusado deve estar presente em TODAS as sessões do CD, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.

→ em sua defesa poderá requerer a produção, perante o CD, de todas as provas permitidas no CPPM;

O aconselhado/justificante pode:

I- ter advogado;

II- manifestar autodefesa;

III- **não fazer nada***.**

***** nomear defensor dativo (da portaria do CMT Geral);**

→ solicitar a apresentação do defensor dativo para ser cientificado dos atos/fatos e exercer seu múnus.

OITIVA DE TESTEMUNHAS

1- intime as testemunhas – dia, hora, local e condição dela;

2- informe a defesa;

3- intime o aconselhado/justificante.

prazo: 72h (antecedência do ato)

obs.: **se for por vídeo conferência: 10 dias (antecedência do ato);**

ORDEM:

I - testemunhas arroladas pelo aconselhado/justificante;

II - testemunhas arroladas pela defesa.

Art. 427, CPPM. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos termos deste Código.

Se a última oitiva for por vídeo: constar no termo de realização de audiência;

Se a última oitiva for por assentada: documento SEI – notificação da abertura do prazo do art. 427 do CPPM.

QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO (APÓS PRAZO DO ART. 427 DO CPPM OU SE A DEFESA DECLINAR)

→ ATO DE QUALIFICAR E INTERROGAR.

§ 4º O processo é acompanhado por um oficial:

a) indicado pelo acusado, quando este o desejar, para orientação de sua defesa; ou

b) designado pelo Comandante-Geral da Corporação, nos casos de revelia.

NÃO PODEM FAZER PARTE DO CD:

→ o oficial que formulou a acusação;

→ oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou até o 4º grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil;

→ oficiais que tenham particular interesse na decisão do CD.

MEMENTO DADM

O CD pode inquirir o acusador (ofendido) ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o acusado.

O CD dispõe de um prazo de 30 dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos, inclusive remessa do relatório.

→ O CMT-Geral, por motivos excepcionais, pode prorrogar até 20 dias, o prazo de conclusão dos trabalhos.

Art. 12. Realizadas todas as diligências, a Comissão de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
→ **O Relatório**, assinado por todos os membros do Conselho, **deve decidir se a praça:**

a) **é ou não culpada da acusação;**

b) no caso do item III, do art. 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, **está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.**

A decisão do CD é tomada por maioria de votos dos seus membros (3 X 0 ; 2 X 1).

→ quando houver voto vencido, é facultada sua justificação, por escrito.

DESPACHO DE INDICAÇÃO

Art. 12. Ao final da audiência de qualificação e INTERROGATÓRIO, deverá a Comissão Processante ou o Oficial encarregado do PL, intimar o processado para receber o **DESPACHO DE INDICAÇÃO** e, em decorrência, **oferecer as Alegações Finais no prazo máximo de 08 dias úteis.**

→ o referido despacho **deve conter, circunstanciadamente, os fatos que pesam em desfavor do imputado, contidos na Notificação Disciplinar, bem como tudo quanto mais revelado nos autos**, se houver.

Recebidos os autos do processo do CD, o CMT-Geral, dentro do prazo de 20 dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I – **o arquivamento do processo**, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II – **a aplicação de pena disciplinar**, se considerada contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III – **a remessa do processo ao auditor competente, se considera crime** a razão pela qual a praça foi julgada culpada.

IV – **a exclusão a bem da disciplina**, nos termos do Estatuto dos Policiais Militares, **ou a remessa do processo ao Gov. para efetivação da Reforma, se considera que:**

a) **razão pela qual a praça foi julgada culpada**, está prevista nos itens I, II ou IV do art. 2º; ou
b) **se, pelo crime cometido, previsto no item III do art. 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.**

→ o despacho que determinar o arquivamento do processo deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça, se da ativa.

→ a reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais.

Art. 14. **O acusado** ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, **pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina** ou da solução posterior do Comandante Geral da Corporação.

→ O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação.

→ **Cabe ao Governador do Estado, em última instância, no prazo de 20 (vinte) dias**, contados da data do recebimento do processo, **julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina**

→ **Prescrevem em 06 anos**, computados da data em que foram praticados.

Obs.: **Portaria de Instauração do CD INTERROMPE o prazo prescricional.**

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Processo de caráter demissório.

Art. 47 do Estatuto – **O Oficial presumivelmente incapaz de permanecer como PM da ativa será submetido a Conselho de Justificação** na forma da legislação específica.

→ o **Oficial**, ao ser **submetido a CJ, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do CMT Geral**, conforme estabelecido em lei específica.

MEMENTO DADM

→ **Compete ao TJPE julgar os processos oriundos dos CJ**, na forma da lei específica.

→ O **CJ também poderá ser aplicado aos Oficiais reformados e na reserva remunerada.**

Art. 2º da Lei Estadual 6.957 de 1975 – Será declarado indigno ao Oficialato, ou com ele incompatível, o Oficial que:

I – **for condenado**, por Tribunal civil ou militar, a **pena restritiva de liberdade, superior a 02 anos**, em decorrência de **sentença condenatória passada em julgamento**;

II – **for condenado por sentença passada em julgado, por crimes para os quais o CPM comina essas penas acessórias e por crimes previstos na Legislação concernente à Segurança Nacional**;

III – **houver perdido a nacionalidade brasileira**;

IV – **incidir nos casos, previstos em lei federal, que motivam o julgamento por CJ e nesse for considerado culpado**; → art. 2º da Lei Federal

Art. 2º, Lei Federal do CJ – É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:

I – **acusado oficialmente** ou por qualquer meio lícito de comunicação social **de ter**:

- a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
- b) tido conduta irregular; ou
- c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decore da classe;

II – **considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório**, no momento em que venha a ser objeto de apreciação **para ingresso em Quadro de Acesso** ou Lista de Escolha;

III – **afastado do cargo**, na forma do Estatuto dos Militares **por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções** militares a ele inerentes, **salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo**;

IV – **condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente a segurança do Estado**, em Tribunal civil ou militar, a **pena restrita de liberdade individual até 2 (dois) anos**, tão logo transite em julgado a sentença;

V- **pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos** por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.

ATENÇÃO

→ Considera-se pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, **a praça que, ostensivamente ou clandestinamente:**

- a) **estiver inscrita como seu membro**;
- b) **prestar serviços ou angariar valores em seu benefício**;
- c) **realizar propaganda** de suas doutrinas;
- d) **colaborar**, por qualquer forma, mas sempre **de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades**.

→ O trazido na Lei Federal traz hipóteses semelhantes ao Decreto 3.639 que regula o CD.

Lei Estadual nº 6.957, de 3 de novembro de 1975.

Art. 1º O Oficial da Polícia Militar do Estado de Pernambuco **só perderá o posto e a patente se for declarado indigno do Oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado**, em decorrência de julgamento a que for submetido.

→ o Desligamento do serviço ativo do Oficial **será processado após a expedição de ato do Governador** do Estado.

DA DECISÃO DO CJ

Art. 13 da Lei Federal– **Recebidos os autos do processo do CJ**, o Ministro Militar, **dentro do prazo de 20 dias**, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, **justificando os motivos de seu despacho, determina:**

I- o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II- a aplicação de pena disciplinar se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado;

III- na forma do Estatuto dos Militares, e conforme o caso, **a transferência do acusado para a reserva remunerada** ou os atos necessários a sua efetivação pelo Presidente da República, **se o oficial foi considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo**.

IV - a **remessa do processo ao auditor competente, se considera crime** a razão pela qual o oficial foi considerado culpado;

V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:

- a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo 2º; ou

MEMENTO DADM

b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.

Lei Estadual 6.783, de 16 de outubro de 1974
(Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco)

Art. 108. **Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato**, ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **o oficial que:**

I – **for condenado** por Tribunal civil ou militar à **pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos**, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;

II – **for condenado por sentença passada em julgado por crime** para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;

III – **incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por Conselho** de Justificação e neste for considerado culpado;

IV – **tiver perdido a nacionalidade** brasileira.

Obs.: Portaria do CJ não interrompe o prazo prescricional, enquanto a do CD interrompe.

Só pode ser instaurado por ato do Governador, publicado em diário oficial do estado

QUEM PODE JULGAR?

→ **GOVERNADOR** – após processo próprio realizado pelo TJPE;

→ a decisão do governador é vinculada ao resultado do processo no tribunal.

→ quem demite é o governador.